

מה:

עין משפט
נר מצוה

ח א מ"י פ"א מהל'
שכירות הלכה ח סמג
סין פט טוש"ע חו"מ סי'
פט סעיף ה:

ש ב ג מ"י שם הלכה א
טו"ש"ע שם סעיף ג:
ד מ"י שם פ"ב הלכה
יב סמוך שם טור שו"ע
י"מ סימן רנ"ו סעיף א
דלא כקוביא דידן ע"ש:
ה מ"י שם טו"ש"ע
שם סעיף ב:

ב. ו מ"י פ"ט מהלכות
טוען הלכה ב סמג
סין לה טוש"ע חו"מ
ימן רלו סעיף ב וסימן
רלו סעיף א:

ג. ז מ"י פ"ב מהלכות
שכירות הלכה יב סמג
סין כט טוש"ע חו"מ
ימן רלו סעיף ב וגאמן
שבועה בנק"ח ע"ש וכפ"י
התוספות:

דבינו חנאל

[illegible]

בבל המפקיד בשטר
פרק המוכר את הבית
עץ ואמר החזורתי לך

הנשבעין פר

דאין שייך כאן אי אמרת
פירש שום טעם ואע"פ
מע דקאי אהא אי הכי:
מדבר. וא"ת ימתינו לעולם

ואי הכי אפילו קצין
אומר שנים קצצת ל
לך אלא אחת המוצ
קציצה ודאי מידכר
עבר זמנו נמי אלמה
נתן לו הרי זה אינו
בעל הבית עובר ב
הבית טרוד בפועלי
דלימטי זמן חיובא ו
רמי אנפשיה ומידכר
בל תגזול גבי בעל
חדא דאין בעל הבית
דאין שכור משהא ש
שמואל לא שנו אלא
שכרו שלא בעדים
לא שכרתיך מעולם
ונתתי לך שכר ט
אמר רבי יוחנן מכלל
דאמרי מישתא הוה
וואיכא דאמרי מישה
לילה איתמר נמי אמ
אמר רב לא שנו אס
שכרו שלא בעדים מ

שכרתוך מעולם יכו
כמה מעליא הא שמ
דחייב רחמנא היכי
יכול לומר לו נאנס
לך יכול לומר לו נא
המפקיד אצל חביו
להחזיר לו בעדים קר
האלה בלבו דאשכ
בשכיר אמר ליה אי
שכרתני ולא נתת לי
לו שתים קצצת לי וד
הראיה הא מדסיפא

טוען שמה חנה ציר וחו
 חמת שהא טרור צפועל
 צומר "הד"מ יבור צומ
 חייב א"כ כי אמר נמי ל
 נר רבי חייא צר אבא ורמ
 יל לא מוזרי גבי פקדון נא
 כי אמר נמי להד"מ אהיינא
 הייא הדודה להד"מ דאי
 וכפור הכל מיהו לפריצ"א
 היו דברים מעולם והיו פ
 דאון צצירו מכיר שסקר
 והו השיר כעשקר צמוד
 ון צריך בו'. מימה דאמר
 גת שנין ופריך הני נוגעי
 נגו דאי צעי אמר היצינא
 ר"י דלמאי דמקון רבנן
 חזיר בעדים. מימה דלא
 וסם מרב חסדא. חמפקד
 וסם הלכתא דכייני גולה ו
 דים משום שערך צדיי מ
 דספרא

צריך להחזיר לו בעדים. ואם ידי מאי בעי. מגו דאי אמר

כל הנשבעין פרק שביעי שבועות

וזה לשבועה מנייה: **אפילו**
 והימננו לשכיר בשבועה:
 נרצח להביא עדים ולא יא
 ומה שכן אפילו תצבו שכיר
 וזמן גבייתו המפוסה
 בקר המפוסה (דף ק"ג) שפיר
 כל הילה שכיר לילה גובה כלל
 ע נמי שכיר ולשקול: **וכי**
 על כל תגוול לקבל שכרו
 : לא שנו. דנשבע ומוטל:
 דים. שיש עדים שאמר לו
 מלאכה היום בשכר ועשה
 לומר לו **שכרתיך ונתתי**
 ונאמן בלא שבועה: **שבועה**
 ויצי רחמנא. לשומר שכר
 : שבועה ומתה נדכתי:
 ומת או נשבר או נשדד: **השבעה**
 תהיה צ"ן שנייה: **היכי**

ה. שיהא זריך שזועה:
ציה צטער. שאס יאמר
ך זומר לו היה לך ליטול
מיד: קרי רמי צר חמא
על לצ לעעת אם איתא
ואל ורב דלעיל אי לא:
רב ששה גרסינן: צומנו.

במתוך זמן גבייתו: מדסיפה
 דרישא דנשבע ונוטל דרישא
 אחיה אינו צריך להציא עדים
 וליתא לדרב ושמואל דלעיל
 ללמתייתין בששכרו צעדים:
 רישא

אמר רמי בר חמא
א"כ ישובעת שומרין
אז היו דברים מעולם
ל לומר לו החזרתיו
לתרווייהו סבירא
לבעדים יבשטר צריך
שם דוד את הדברים
אמר ליה תני מר מידי
לכיצד בזמן שאמר לו
לך שכר אבל אמר
המוציא מחבירו עליו
ר' נחמן בר יצחק
רישא

כיון דאית ליה מגו אצל
פי שמסופק]ועיין תוספות

יִרְאָה צְהוּדָא וְכִסֵּי

יגן כצפירה והודעה אע"פ
 יך כי נמי הודה יהא נאמן
 גו דאי צעי כופר הכל אלא
 אן מיעיב כופר הכל אלא
 אע"פ דאיך דאין זה מגו טוב
 ית ליה כי האי מגו דנוח
 וואל טפי ולא פריך אמאי
 ה' דג' שנים כגון דלחו צי
 אגרא להאיך ומאי קשיא
 פ' שיראים פן יזכה האחד
 אמרינן צהדיא צפרק שני
 דמוכח צס"פ המוכר את
 ו ומסין דמהימן בשבועה
 רואה ליפטר צלל שבועה
 איכא למימר דאפשיטי

רישא
 בע ונוטל. כיצד בזמן שאמר לו שכ
 תים קצצת לי והוא אומר לא קצצה
 איה ואפילו הכי נשבע השכיר ונוט

מסורת הש"ס

עי' (לקמן מו-:] (ב) עי'
 דא"ש וכן צ"מ קיד: אי'
 למתה תנן וכו'ל] (ג) צ"מ
 יא. קיד: (ד) לעיל דף מ.
 ע"ש צפרס"א] (ה) שבת
 חולין עה: וש"נ]
 לפנינו בקרא בלבו,
 צ"מ קג. קיא.
 (ועי' חוס' צ"מ לג. ד"ה
 ויע' היטב תוספות
 בזה קכ: ומה שז"נתי שס')

תורה אור השלם

לֹא תַעֲשֶׂק אֶת רֵעֶךָ .
לֹא תִגְזֹל לֹא תִלְכֹּן
עַל־תְּשַׁכְּרֵה אֶתְךָ עֵד
קָרִי: וַיִּקְרָא יִטְיָה
וַיֵּשֶׁם דָּוִד אֶת
הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּלִבּוֹ
וַיֵּאֱמָר מֵאֵד מִפְּנֵי אֲכִישׁ
לִי גֵת:
שְׂמוּאֵל אָכָּא יִג

הגהות הב"ח

אין לחוש כיון שעדיין:

מוסף רש"י

[illegible]

בינו חננאל (המשן)

[illegible]

(א) עיין רשב"א ורא"ש מ"ש ע"ד רבינו בזה: (ב) דף מה ע"ב וגירסתינו שם רבה וע"ש בגמ' מתיב רבא לסייעי לרבה וי"ע: (ג) וכמ"ש בגמ' דידן ב"מ ק"ג א.